

Datenschutz

Ursula Uttinger

Informatik

FH Zentralschweiz



Gesetzliche Grundlagen

Art. 12 UNO Menschenrechtscharta – jeder hat ein Recht auf Privatsphäre

Art. 17 UNO Pakt II – kein Eingriff in Privatleben

Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)

Art. 13 und Art. 97 Bundesverfassung (BV)

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)

Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (DSV)

Verordnung über die Datenschutzzertifizierung (DSZ)

Kantonal: div. Datenschutzgesetze

Aber auch:

Art. 28 ff. ZGB

Art. 328b OR

Art. 179 ff. StGB

Div. Spezialnormen

International

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - = EU/EWR

USA: Seit 15. September 2024 – Gleichwertigkeit mit zertifizierten Unternehmen der USA

Weitere Staaten:

- Kanada
- Uruguay
- Argentinien

- Israel

- Neuseeland

Aufbau DSGVO

- + 📖 1. Kapitel:
Zweck und Geltungsbereich sowie Aufsichtsbehörde des Bundes
- + 📖 2. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- + 📖 3. Kapitel: Pflichten des Verantwortlichen und des Auftragsbearbeiters
- + 📖 4. Kapitel: Rechte der betroffenen Person
- + 📖 5. Kapitel:
Besondere Bestimmungen zur Datenbearbeitung durch private Personen
- + 📖 6. Kapitel:
Besondere Bestimmungen zur Datenbearbeitung durch Bundesorgane
- + 📖 7. Kapitel:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
- + 📖 8. Kapitel: Strafbestimmungen
- + 📖 9. Kapitel: Abschluss von Staatsverträgen
- + 📖 10. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 2 Geltungsbereich

¹ Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:

- a. private Personen;
- b. Bundesorgane.

² Es ist nicht anwendbar auf:

- a. Personendaten, die von einer natürlichen Person **ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch** bearbeitet werden;

³ Das anwendbare **Verfahrensrecht** regelt die Bearbeitung von Personendaten und die Rechte der betroffenen Personen in Gerichtsverfahren und in Verfahren nach bundesrechtlichen Verfahrensordnungen. Auf erstinstanzliche Verwaltungsverfahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anwendbar.

Art. 5 Begriffe

In diesem Gesetz bedeuten:

- a. *Personendaten*: alle Angaben, die sich auf eine **bestimmte oder bestimmbar**e natürliche Person beziehen;
- b. *betroffene Person*: natürliche Person, über die Personendaten bearbeitet werden;
- c. ***besonders schützenswerte Personendaten***:
 - 1. Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten,
 - 2. Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie,
 - 3. genetische Daten,
 - 4. biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren,
 - 5. Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen,
 - 6. Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe;
- d. *Bearbeiten*: **jeder Umgang** mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten;
- e. *Bekanntgeben*: das Übermitteln oder Zugänglichmachen von Personendaten; ▽

Art. 5 Begriffe

- f. *Profiling*: jede Art der **automatisierten Bearbeitung** von Personendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu **bewerten**, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu **analysieren oder vorherzusagen**;
- g. *Profiling mit hohem Risiko*: Profiling, das ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringt, indem es zu einer Verknüpfung von Daten führt, die **eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit** einer natürlichen Person erlaubt;
- h. *Verletzung der Datensicherheit*: eine Verletzung der Sicherheit, die dazu führt, dass Personendaten unbeabsichtigt oder widerrechtlich **verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder verändert** werden oder Unbefugten **offengelegt oder zugänglich** gemacht werden;
- i. *Bundesorgan*: Behörde oder Dienststelle des Bundes oder Person, die **mit öffentlichen Aufgaben des Bundes** betraut ist;
- j. *Verantwortlicher*: private Person oder Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen **über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet**;
- k. *Auftragsbearbeiter*: private Person oder Bundesorgan, die oder das **im Auftrag des Verantwortlichen** Personendaten bearbeitet.

Datenschutzgrundprinzipien

Kernidee

Informationelle Selbstbestimmung

Art. 6 Grundsätze

- ¹ Personendaten müssen **rechtmässig** bearbeitet werden.
- ² Die Bearbeitung muss nach **Treu und Glauben** erfolgen und **verhältnismässig** sein.
- ³ Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren **Zweck** beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist.
- ⁴ Sie werden **vernichtet oder anonymisiert**, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind.
- ⁵ Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren **Richtigkeit** vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Bearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt.

Art. 8 Datensicherheit

- ¹ Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleisten durch **geeignete** technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit.
- ² Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der Datensicherheit zu **vermeiden**.
- ³ Der **Bundesrat** erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit.

=> DSV!

Art. 7 Datenschutz durch Technik oder datenschutzfreundliche Voreinstellung

- ¹ Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Datenbearbeitung technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass die Datenschutzvorschriften eingehalten werden, insbesondere die Grundsätze nach Artikel 6. Er berücksichtigt dies ab der Planung.
- ² Die technischen und organisatorischen Massnahmen müssen insbesondere dem Stand der Technik, der Art und dem Umfang der Datenbearbeitung sowie dem Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt, angemessen sein.
- ³ Der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Voreinstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Personendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindestmass beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas anderes bestimmt.

Datenbearbeitung im Ausland

Bitte studieren Sie die Art. 16 und 17 DSGVO – was fällt Ihnen auf?

DSGVO

DSGVO

- EU/EWR: alle Unternehmen mit Sitz EU/EWR: Schutz nur natürliche Personen

Was sind die Bedingungen damit es für CH-Unternehmen gilt ?

- Art. 3 DSGVO:
- Niederlassung oder Auftragsdatenbearbeitung in der EU/EWR
- Anbieten von Waren oder Dienstleistungen in der EU/EWR
- Verhaltensbeobachtung von Personen in der EU/EWR

Bussen EU

DSGVO - DSG

Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt

Datenbearbeitung erlaubt mit Verbotsvorbehalt

Pflichten des Bearbeiters

Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten (Art. 12 DSG)

Beispiele: FMH oder auch SGV

Informationspflicht des Bearbeiters bei der Beschaffung von Daten (Art. 19 DSG)

z.B. FMH, SGV

Informationspflicht bei der automatisierten Bearbeitung von Daten (Art. 21 DSG)

Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 22 DSG) – s. nächste Folie

Meldung Verletzung von Datensicherheit (Art. 24 DSG)

DSFA

- ¹ Der Verantwortliche erstellt vorgängig eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein **hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte** der betroffenen Person mit sich bringen kann. Sind mehrere ähnliche Bearbeitungsvorgänge geplant, so kann eine gemeinsame Abschätzung erstellt werden.
- ² Das hohe Risiko ergibt sich, insbesondere bei **Verwendung neuer Technologien**, aus der Art, dem Umfang, den Umständen und dem Zweck der Bearbeitung. Es liegt namentlich vor:
- a. bei der **umfangreichen Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten**;
 - b. wenn **systematisch umfangreiche öffentliche Bereiche überwacht** werden.
- ³ Die Datenschutz-Folgenabschätzung enthält eine Beschreibung der geplanten Bearbeitung, eine **Bewertung der Risiken** für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person sowie die Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte.

DSFA

«mühsam»

Viele Kantone haben Vorlagen – jeder Kanton eigene Vorlagen

Kein Formularzwang

Rechte aus dem Datenschutz

Auskunftsrecht (Art. 25 DSG)

Recht auf Datenherausgabe oder –übertragung (Art 28 DSG)

Aufgabe: Studieren Sie Art. 25 – 27 DSG

Persönlichkeitsverletzung und Rechtfertigungsgründe

Persönlichkeitsverletzung, wenn

- Personendaten entgegen Grundsätzen bearbeitet wird (Art. 6 und 8 DSGVO)
- Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen
- Bes. schützenswerte Dritten bekanntgegeben werden

Aber: Keine Verletzung wenn Daten allgemein zugänglich gemacht

Rechtfertigungsgründe:

- Einwilligung
- Vertragspartner
- Prüfung Kreditwürdigkeit
- Forschung, Planung, Statistik
- Prominente Person

Art. 32 Rechtsansprüche

- Berichtigung falscher Daten
- Verbot Bearbeitung
- Keine Weitergabe an Dritte
- Löschung/Vernichtung von Daten
- Verweis auf Art. 28 ZGB

Outsourcing / Auftragsbearbeitung – Art. 9 DSGVO

¹ Die Bearbeitung von Personendaten kann vertraglich oder durch die Gesetzgebung einem Auftragsbearbeiter übertragen werden, wenn:

- a. die Daten so bearbeitet werden, **wie der Verantwortliche selbst** es tun dürfte; und
- b. **keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht** die Übertragung verbietet.

² Der Verantwortliche muss sich insbesondere vergewissern, dass der Auftragsbearbeiter in der Lage ist, die **Datensicherheit zu gewährleisten**.

³ Der Auftragsbearbeiter darf die Bearbeitung **nur mit vorgängiger Genehmigung** des Verantwortlichen einem **Dritten** übertragen.

⁴ Er kann dieselben Rechtfertigungsgründe geltend machen wie der Verantwortliche.

Beispiele: FMH oder SGV

Strafbestimmungen

Antragsdelikte = innert 3 Monaten seit man davon erfahren hat

Vorsatzdelikte = mit Wissen und Willen (zumindest in Kauf nehmen)

Mit Ausnahme von Verletzung der beruflichen Schweigepflicht nur an private Personen gerichtet, nicht an Bundesorgane!

Primär gegen verantwortlich Personen gerichtet – nicht Bussen für Unternehmen

Verfolgungsverjährung 5 Jahre

Urteile Schweiz:

s. Unterlagen – 2 Strafbefehle

Art. 60: Verletzung von Informations-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

¹ Mit **Busse bis zu 250 000 Franken** werden private Personen auf Antrag bestraft:

- a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 19, 21 und 25–27 verletzen, indem sie **vorsätzlich** eine **falsche** oder **unvollständige Auskunft** erteilen;
- b. die es **vorsätzlich unterlassen**:
 - 1. die betroffene Person nach den Artikeln 19 Absatz 1 und 21 Absatz 1 zu **informieren**, oder
 - 2. ihr die Angaben nach Artikel 19 Absatz 2 zu liefern.

Bitte kontrollieren Sie, um was für Artikel es geht.

Art. 61 DSG Verletzung der Sorgfaltspflichten

Mit **Busse bis zu 250 000** Franken werden private Personen auf **Antrag** bestraft, die **vorsätzlich**:

- a. unter **Verstoss** gegen Artikel 16 Absätze 1 und 2 und ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 17 erfüllt sind, Personendaten ins Ausland bekanntgeben;
- b. die Datenbearbeitung einem Auftragsbearbeiter übergeben, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absätze 1 und 2 erfüllt sind;
- c. die **Mindestanforderungen an die Datensicherheit**, die der Bundesrat nach Artikel 8 Absatz 3 erlassen hat, nicht einhalten.

Bitte kontrollieren Sie, um was für Artikel es genau geht.

Art. 62: Verletzung der beruflichen Schweigepflicht

- ¹ Wer **geheime** Personendaten **vorsätzlich** offenbart, von denen sie oder er bei der **Ausübung** ihres oder seines Berufes, der die Kenntnis solcher Daten erfordert, Kenntnis erlangt hat, wird auf **Antrag** mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
- ² Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime Personendaten offenbart, von denen sie oder er bei der Tätigkeit für eine geheimhaltungspflichtige Person oder während der Ausbildung bei dieser Kenntnis erlangt hat.
- ³ Das Offenbaren geheimer Personendaten ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Ausbildung strafbar.

Weiteres Risiko

Reputation! – Medien

Aufgabe: Welche Schlagzeilen kennen Sie?

(Weitere) Aufgaben im Unternehmen

Anlaufstelle für MA und Dritte

Schulung und Sensibilisierung von MA

Überprüfen der Datenbearbeitung allgemein

Bei neuen Projekten – Datenschutz hinterfragen

Datenschutz im HR!

Art. 328b OR

Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. September 2020 über den Datenschutz.

Bewerbung: geforderte Dokumente, Social Media

Anstellung: Überwachung, E-Mail, Internet, Personaldossier

Datenschutzbehörden

[www.edoeb.admin](http://www.edoeb.admin.ch)

www.privatim.ch

<https://www.datenschutzstelle.li/>

https://edpb.europa.eu/edpb_de

Tendenzen Datenschutz

Überwachung ganz allgemein: Video, Smart-Tracker etc.

Personalisierte Medizin

Versichertendaten als Prämienersatz

Künstliche Intelligenz

Datenethik?